الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية ش.ش.و
United Distinctive Co. For Gen. Trad. for Foodstuffs
إحدى الشركات التابعة للشركة المتحدة للمرطبات ش.م.ك.م
A Subsidiary Of the United Beverage Company K.s.c.c

التاريخ :2020/03/10
LYSAL/2195/2020

الموضوع/ عقد للأنشطة التسويقية لعام 2020 م

إنـه في يوم الثلاثاء الموافق **2020/03/10** فيما بين كلا من :

(1) السـادة / الشـركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية(ش.ش.و
ويمثلها في هذا العقد السيد / راشـد المـنيـع / بصفته نائب المدير العام (طرف أول)
وعنوانها الفروانيـة شارع فهد الدويلة – مجمع الخرينج التجاري ميزانين مكتب(1)
(2) تليفون: 2477400داخلي : 773 / 840 فاكس : 24729520

(3) السادة / جمعيـة العـقيـلـة التعاونيـة (طرف ثاني)

وقد أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على الأتي :

التمهيـد : لما كان الطرف الأول يمتلك الحق في توزيع العديد من منتجات المواد الغذائية ولرغبة الطرف الأول في عرض وبيع هذه المنتجات لدى مواقع الطرف الثاني وانطلاقاً من مبدأ التعاون الوثيق فيما بين الطرفين لتقديم أفضل خدمة لرواد ومستهلكي الطرف الثاني فقد اتفق الطرفان علي ابرام هذا العقد لتدعيم الأنشطة التسويقية لجميع أصناف ومنتجات الطرف الأول لعام **2020** علي النحو التالي :

البند الأول: تواجد أدوات الطرف الأول لدى أسواق وأفرع الطرف الثاني كما يلي:

سوق الـعقيـلـة الجديـد المركزي	**-- عدد 3.75 متر طولى من أول الرف الى أسفله برف الشيبس. (ليز – دوريتوس – شيتوس)** **-- عـدد نصف قـاطـع 50سم برف العلب (استاكس)** **-- عـدد نصف قـاطـع 50سم برف الخبز (صن بايتس)**
فرع جمعيـة العقيلة رقم 1	**-- عـدد 2 قاطـع طـولي بـرف الشيبس من أول الـرف إلي أسفـله .**
فرع جمعيـة العقيلة رقم 2	**-- عـدد 2 قاطـع طـولي بـرف الشيبس من أول الـرف إلي أسفـله .**
فرع جمعيـة العقيلة رقم 3	**-- عـدد 2 قاطـع طـولي بـرف الشيبس من أول الـرف إلي أسفـله .**

البنـد الثـاني: مـدة هـذا العقـد سـنة ميلاديـة تبـدأ في 2020/03/15 وتنتهـي في 2020/12/31 قابلـة للتجديد ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر بعدم رغبته في التجديد كتابيا قبل شهر من تاريخ الإنتهاء.

البنـد الثالـث: قيمـة هـذا العقـد مبلـغ **4,157 دك (أربعـه ألاف و مائـة وسـبعه و خمسـون دينـار كـويتي فقـط لا غيـر)** عـن المـده المـذكوره أعـلاه يـتم دفعهـا عـن طريـق إشـعار خصـم مـن الحسـاب . **ولا يوجـد أي خصومات أو مجاني غير المذكور أعلاه (يحسب الخصم عن الفترة المستغلة) .**

❖ قيمـة العقـد الإساسـية عـن مـده سـنه ميلاديـة مبلـغ و قـدره **5,250 د.ك (خمسـة ألاف و مائتـان و خمسون دينار كويتي فقط لا غير) .**

البند الرابع: يحق للطرف الاول تغير السعر او الحجم او الشد لأي من العبوات التابعة له وكذلك تغير الصنف او نسب الخصم حسب متغيرات السوق بالاتفاق مع الطرف الثاني . وتطبق عليه جميع شروط العقد كما يحق للطرف الاول إلغاء او وقف اي صنف من الاصناف المذكورة بالعقد اذا كان هناك قوة قاهرة او ظروف خارجة عن ارادة الطرف الاول تحول دون توفير هذة الاصناف ولا يحق للطرف الثاني المطالبة باي شي من جراء ذلك.

البند الخامس: ان فسخ العقد أو الإخلال ببنوده من قبل الطرف الثاني (الجمعية) يعطي الحق للطرف الأول بخصم قيمة العقد أو المطالبة عن المدة التي ترفع بها أي من أدوات البيع الخاصة بالطرف الأول.

البند السادس: يمنع منعا باتاً استخدام مساحات الشركة من قبل مسئولي الأسواق والفروع لغير منتجات الشركة.

البند السابع: يقوم الطرف الاول بمنح الطرف الثاني فترة سماح للسداد عن قيمة الفواتير المشتراة لفترة خمسة وأربعون يوماً، ويتم بعدها تقديم كشف حساب للفواتير المشتراة خلال الفترة المذكورة أعلاه على أن يتم الدفع خلال أسبوعين من تاريخ تسليم كشف الحساب.

البند الثامن: في حالة تأخر الطرف الثاني (الجمعية) عن سداد المبالغ المستحقة للطرف الأول بعد تسليم كشف الحساب طبقا للبند السابق يحق للشركة اعادة النظر بمبالغ الدعم المذكورة بالبند الثالث ووقف التوريد للجمعية بعد توجيه إخطار كتابي للجمعية لتلافي الملاحظات المذكورة.

البند التاسع: لايجوز للطرف الثاني إجراء خصومات من الحساب أو تسجيل إشعارات بضاعة مرتجعة أو أي إشعارات أخرى دون موافقة الطرف الأول ولاتكون نافذة في حق الطرف الأول إلا بموجب كتاب رسمى يسلم الى الشركة و موافقة الطرف الأول كتابيا على ذلك .

البند العاشر: لا يحق للجمعية تغيير سعر بيع المنتج إلا بموافقة الشركة كتابياً.

البند الحادي عشر: اتفق الطرفان على أن بنود هذا العقد سرية لا يجب أن يطلع عليها طرف ثالث.

البند الثاني عشر: لا يجوز تعديل العقد إلا بإتفاق الطرفين على ان يقوم الطرفان بالتوقيع بجوار التعديل ولا يعتد بأى إجراء يخالف ذلك .

البند الثالث عشر: هذا العقد يلغي أي عقد سابق وتختص محاكم الكويت علي إختلاف درجاتها بالفصل في اي نزاع ينشأ بسبب تنفيذ هذا العقد .

الطرف الأول	**الطرف الثاني**
الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية (ش.ش.و)	**جمعية العقيلة التعاونية**

الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية
United Distinctive Co. For Gen. Trad. for Foodstuffs

جمعية العقيلة التعاونية
EGAILA CO - OPERATIVE SOCIETY